Kündigung, Fälligstellung und Anzeige der beabsichtigten Sicherheitenverwertung

Position	Betrag EUR	Zeitraum/Basis	Hinweis
Kapital	2000000	2.400.000 Ziehungen ./. 400.000 Tilgungen	50.000 Juni-Rate darin enthalten
Quartalszins Q2/2026	27000	90/360 × 2.000.000 × 5,40 %	fällig 30.06.2026
laufender Vertragszins	14700	49/360 × 2.000.000 × 5,40 %	01.07.–19.08.2026
Verzugszins auf 77.000 EUR	1089.98	49/360 × 77.000 × 10,40 %	vorläufig
Gesamt	2042789.98		ohne spätere Zinsen und Kosten

Empfänger	Übermittlung	Zugang	Nachweis
Kurpfalz Taxware GmbH	Originalkurier	20.08.2026, 08:41	CNR-260820-441 / Eva Hartmann
Dr. Friederike Mohn, vorläufige Verwalterin	qualifiziert signierte PDF	20.08.2026, 08:05	eBO-Quittung RKB-EB-2026-198

1. Erklärung der Bank vom 19. August 2026

Die Rhenus Kreditbank AG kündigt das Darlehen RK-2023-4471 aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung und stellt sämtliche offenen Ansprüche fällig. Das Schreiben ist von Silke Brandt und Beate Abele gemeinschaftlich unterzeichnet und an die Kurpfalz Taxware GmbH, Geschäftsführer Martin Reuter, sowie in Kopie an die vorläufige Insolvenzverwalterin Dr. Friederike Mohn gerichtet.

2. Bezeichnete Kündigungsgründe

Die Bank stützt die Kündigung auf die seit 30. Juni ausstehende Tilgungsrate und den Quartalszins, den ergebnislosen Ablauf der bis 3. August gesetzten Abhilfefrist, die im Schreiben vom 11. August erklärte gegenwärtige Zahlungsunfähigkeit und den Eigenantrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Sie hält fest, dass ihre operative Zurückhaltung bis 18. August keine Stundung oder Vertragsänderung war.

Die Frage, ob einzelne vertragliche Kündigungs- oder Verwertungsregelungen im Insolvenzkontext wirksam, durchsetzbar oder zwingend beschränkt sind, wird im Schreiben nicht abschließend beantwortet und bleibt ausdrücklich rechtlicher Prüfung vorbehalten.

3. Forderungsbetrag am 19. August 2026

Die Bank beziffert vorläufig 2.000.000,00 EUR Kapital, 27.000,00 EUR unbezahlten Quartalszins, 14.700,00 EUR laufenden Vertragszins vom 1. Juli bis 19. August und 1.089,98 EUR Verzugszins auf die seit 30. Juni fälligen 77.000,00 EUR. Die Summe beträgt 2.042.789,98 EUR. Die unbezahlte Tilgungsrate von 50.000,00 EUR ist Teil des genannten Kapitalstands und wird nicht nochmals addiert.

Ab 20. August führt das Bankkonto den vertraglichen Gesamtverzugszins von 10,40 Prozent jährlich auf den fällig gestellten Kapitalbetrag. Die Abrechnung zum 15. September 2026 befindet sich in Beleg 18; spätere Zinsen, Kosten und insolvenzrechtliche Beschränkungen sind dort nicht vorweggenommen.

4. IP-Sicherheit und Verwertungsanzeige

Unter Bezug auf den Sicherungsvertrag vom 15. März 2023 zeigt die Bank die beabsichtigte Verwertung der dort bezeichneten Software-Nutzungsrechte an. Die Schuldnerin soll Repositorien, Backups, Hashlisten, Dokumentationen, Build-Umgebungen und Zugänge unverändert erhalten und außerhalb des gewöhnlichen Fortführungsbetriebs keine Rechte übertragen, ausschließlich lizenzieren, weiter belasten oder aufgeben.

Die Bank kündigt keine technische Selbsthilfe und keine sofortige Abschaltung an. Sie verlangt eine abgestimmte Bestandsaufnahme mit der vorläufigen Verwalterin und behält Lizenzierung, Verkauf oder Übertragung nur im rechtlich zulässigen Verfahren vor. Umfang, Priorität, Insolvenzfestigkeit und Verwertungsbefugnis der IP-Sicherheit bleiben streitig und sind anhand der Entwickler-, Vorbestands- und Drittkomponentenakten zu prüfen.

5. Forderungsabtretung und Einziehungsbefugnis

Die Bank widerruft gegenüber der Schuldnerin mit Zugang die Einziehungsbefugnis aus der Sicherungsabtretung vom 1. Februar 2024 und fordert eine taggleiche Debitorenliste, Zahlungseingangsübersicht und Kennzeichnung sämtlicher Einwendungen. Sie nennt das Sicherheitenkonto mit der Endung 2208 als vorgesehenes Zielkonto.

Das Schreiben selbst ist keine Offenlegung gegenüber einzelnen Kunden. Die Bank erklärt, dass vor einer Drittschuldneransprache die Vertragsverbote, der Stand des Insolvenzantrags und die Abstimmung mit der vorläufigen Verwalterin geprüft werden. Bis zur Verfahrenseröffnung ist keine versandte individuelle Zahlungsumleitung aktenkundig; die rechtliche Wirkung des Widerrufs und späterer Masseeingänge bleibt offen.

6. Zugang und Vorbehalte

Der Kurier übergab das Original am 20. August 2026 um 08:41 Uhr am Geschäftssitz der Schuldnerin an Office-Managerin Eva Hartmann; Empfangsbeleg CNR-260820-441 ist beigefügt. Die vorläufige Verwalterin erhielt um 08:05 Uhr eine qualifiziert signierte PDF über das besondere elektronische Postfach und bestätigte um 09:22 Uhr die Kenntnisnahme.

Eine Freigabe der Sicherheiten, Zustimmung zu einem Asset Deal oder Verzichtserklärung ist mit dem Schreiben nicht verbunden.